跨境卖家如何规避侵权问题

目录

一、知识产权的辨认
二、知识产权的查询
三、侵权的规避

一、知识产权的辨认

一、知识产权的辨认

1. 知识产权的类型

- ✓ 版权 （Copyright) - 通常指侵犯作者的著作权;
- ✓ 商标权 (Trademark) - 未得到产品品牌官方的正规授权，擅自使用对方的商标或LOGO;
- ✓ 发明专利权 (Patent for Invention) - 如果出售的产品是别人发明的，而且别人申请了专利保护，卖家未经允许擅自生产销售，也就是指销售仿品
- ✓ 外观设计专利权 (Industrial Design) - 是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计，外观专利有60%以上相似就视为侵权假货。
- ✓ 肖像权

一、知识产权的辨认

- ✓ 商标权 (Trademark)

  TM标 与 R标

  TM标是TradeMark（商标）的简称，表示该商标已经向商标局提出申请，并已经被受理，别人已经无法抢注。而R标是Registered（已注册）的简称，表示该TM商标已经在商标局注册成功，别人未经许可和授权不得使用。

一、知识产权的辨认

商标≠品牌？

1、范畴不同：品牌属于市场概念，是人们对一个企业及其产品、售后服务、文化价值的一种评价和认知，可以帮助企业更好的销售，建立顾客的忠诚度；商标属于法律范畴，由商标法对其进行保护，具有唯一性。

2、所有权不同：商标握在企业的手上，品牌更多是在客户的心中。商标所有权是企业所有，品牌是在消费者的头脑中。

3、区域范围不同：品牌的使用没有国界之分，只要这个品牌有人创造出来，可以在世界各地使用；商标的使用范围是根据国界来界定的，每个国家都有自己的商标法，商标的使用只受当地国家的法律保护，如果跨越国界，也就失去了该国保护的权利。

4、时效不同：品牌的使用只要不是违反规定，就可以一直使用；商标有法定的使用时效。

一、知识产权的辨认


康師傅
SONY
肯德基
TSINGTAO
青岛啤酒
CASC
中国航天
BUICK
文字商标
图形商标
组合商标
商业外观

一、知识产权的辨认



商标注册证

第 23223689 号

泛胜

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

第9类：

注 册 人 石家庄泛胜科技有限公司

注册人地址

注册日期 2018年03月14日 有效期至 2028年03月13日

局 长 刘俊臣 发证机关 中华人民共和国国家工商行政管理总局 商标局



United States of America

United States Patent and Trademark Office

SYLLABLE

Reg. No. 4,691,025

Registered Feb. 24, 2015

Int. Cl.: 9

TRADEMARK

PRINCIPAL REGISTER

SHENZHEN KAI JU YUAN TECHNOLOGY CO. LTD (CHINA LIMITED LIABILITY COMPANY)

302-1, 600020 BLDG, SHANG WEI IND PARK

SHANGKENG CMTY, GUAN LAN ST, BAOAN DIST

SHENZHEN, CHINA

FOR: DATA PROCESSING APPARATUS FOR USE WITH EARPHONES, HEADSETS, NAMELY, APPARATUS FOR RECORDING, TRANSMISSION, PROCESSING AND REPRODUCTION OF SOUND; PORTABLE TELEPHONES; CELL PHONE STRAPS; LOUDSPEAKERS; AUDIO RECEIVERS; VIDEO RECEIVERS; MEGAPHONES; HORNS FOR LOUDSPEAKERS; ACOUSTIC COUPLERS; HEADPHONES; PHOTOGRAPHIC CAMERAS, IN CLASS 9 (U.S. CLS. 21, 23, 26, 36 AND 38).

FIRST USE 2-14-2014; IN COMMERCE 2-14-2014.

THE MARK CONSISTS OF THE DESIGN OF THE SHAPE OF HEADPHONES WITH SOUND WAVES WITH THE STYLIZED WORD "SYLLABLE" WITH STRIPES IN THE LETTERS "S" AND "A".

SER. NO. 86-211,234, FILED 3-5-2014.

LESLEY LAMOTHE, EXAMINING ATTORNEY



EUIPO

Registered / Registrado 19/09/2018

No 017893534

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CERTIFICADO DE REGISTRO

Se expide el presente Certificado de Registro para la Marca de la Unión Europea que se identifica a continuación. Las menciones y las informaciones relativas a tal marca han sido inscritas en el Registro de Marcas de la Unión Europea.

ZAFUL SPORTS

The Acting Executive Director / El Director Ejecutivo en funciones

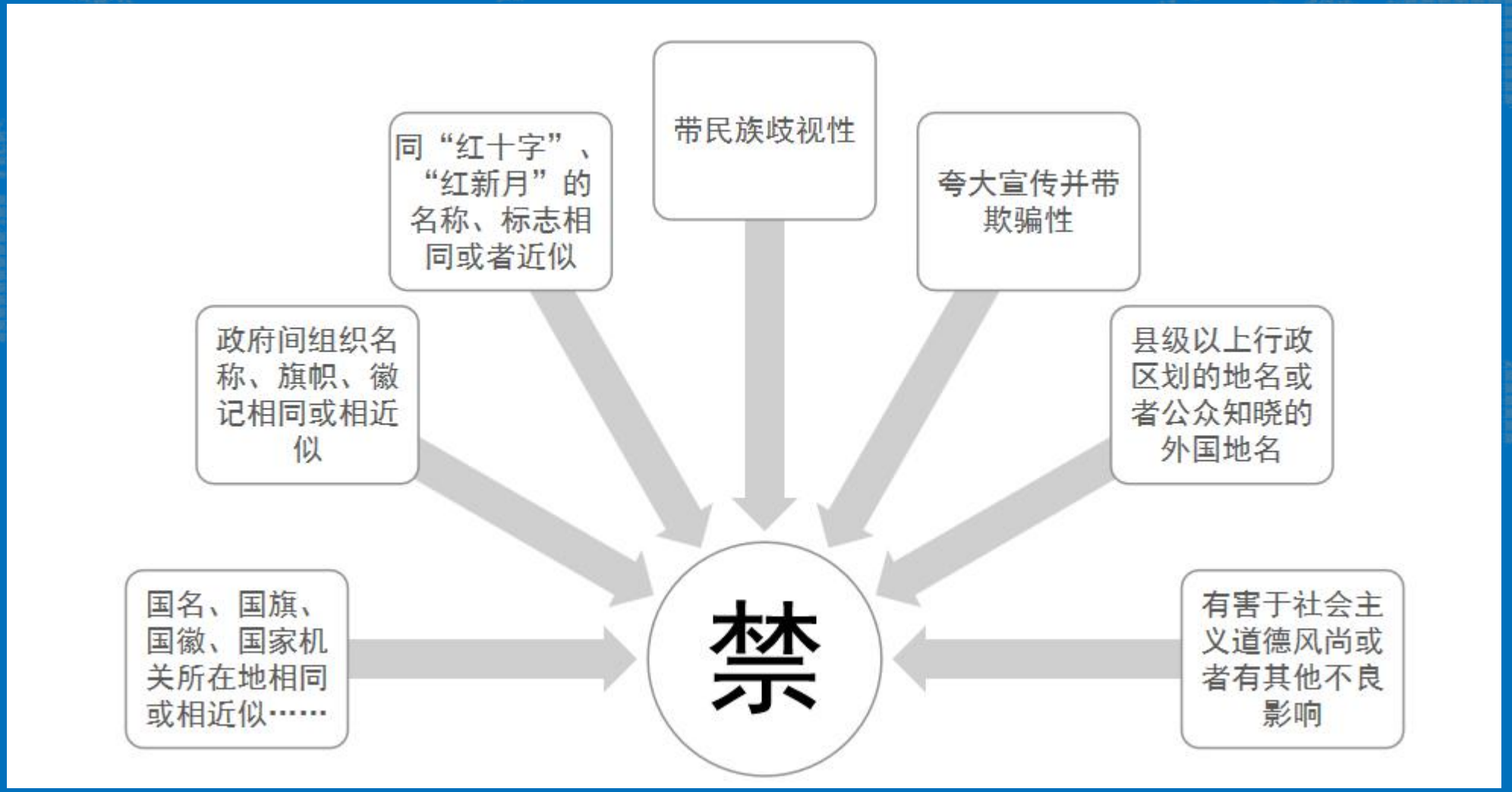
Christian Archambeau

www.euipo.europa.eu



ZAFUL SPORTS

一、知识产权的辨认


带民族歧视性
同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似
夸大宣传并带欺骗性
政府间组织名称、旗帜、徽记相同或相近似
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名
国名、国旗、国徽、国家机关所在地相同或相近似……
禁
有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响

一、知识产权的辨认


独占性
注册人对其注册商标享有**独占使用权**。在商业中未经许可的所有使用，都将构成对商标专用权的侵害。
地域性
商标专用权的保护受地域范围的限制。注册商标专用权**仅在商标注册国**享受法律保护，非注册国没有保护的义务。
时效性
各国规定不同，或长或短，长则二十年，短则七年，多数是十年。
类别性
商标局依照商标申请人提交的申请中**选择注册的类别和商品**(服务)**项目名称**进行审查和核准。

一、产品专利的辨认

- ✓ 商标权 (Trademark) - 可续的注册类目

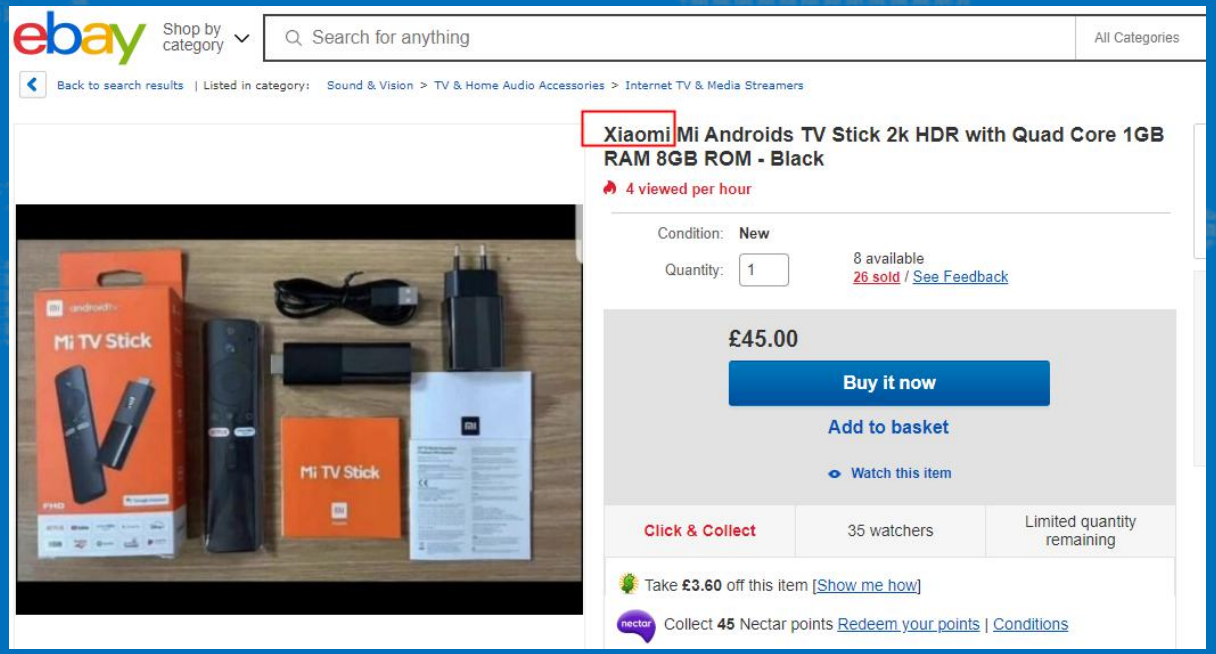
01类-化学原料	02类-颜料油漆	03类-化妆品	04类-燃料油脂	05类-医药卫生
06类-五金金属	07类-机械设备	08类-手工器械	09类-数码	10类-医疗器械
11类-家电	12类-运输工具	13类-军火烟花	14类-珠宝钟表	15类-乐器
16类-文化用品	17类-橡胶制品	18类-皮具箱包	19类-建筑材料	20类-家具
21类-日用品	22类-绳网袋篷	23类-纺织纱线	24类-床上用品	25类-服装鞋帽
26类-花边拉链	27类-地毯席垫	28类-体育玩具	29类-干货油奶	30类-食品调味
31类-水果花木	32类-啤酒饮料	33类-酒	34类-烟草烟具	35类-广告贸易
36类-金融物管	37类-建筑修理	38类-通讯电信	39类-运输旅行	40类-材料加工
41类-教育娱乐	42类-科研服务	43类-餐饮酒店	44类-医疗园艺	45类-社会法律

一、知识产权的辨认

✓ 商标权 (Trademark) - 可续的

常见位置：包装、标题、详情页、图片、产品





一、知识产权的辨认

✓ 专利 （Patent）

① 发明专利 （Patent for Invention）
发明分为产品发明（如机器、仪器、设备和用具等）和方法发明（制造方法）两大类。申请发明专利的技术既可以是对某一学科或某一技术领域带来革命性变化的开拓型或开创型发明，也可以是在现有技术基础上加以局部的改进和发展的改进型发明。

② 实用新型专利 （Patent for Utility Model）
指的是产品形状或产品构造。产品形状，是指可以观察到的确定的空间形状。无确定形状的产品，如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料，其形状不能作为实用新型产品的形状特征；产品构造，是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。实用新型只限于具有一定形状的产品，不能是一种方法，也不能是没有固定形状的产品；第二，对实用新型的创造性要求不太高，而实用性较强。

③ 外观设计专利 （Industrial Design）
对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计，也就是工业品的式样。

一、知识产权的辨认

✓ 专利 （Patent）

发明专利与实用新型专利的区别：
1、性能不同 - 发明专利具有du新颖性、创造zhi性dao和实用性。实用新型的zhuan创造性和技术水平较发明专shu利低，但实用价值大。
2、保护客体不同 - 发明专利保护产品、方法或者改进所提出的新的技术方案。实用新型专利只保护产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型专利与外观专利的区别：
实用新型是一种技术方案，它所涉及的形状是从产品的技术效果和功能角度考虑的；而外观设计是一种设计方案，它所涉及的形状是从产品美感的角度考虑的。外观设计是关于产品外表的装饰性或艺术性的设计，这种设计可以是平面图案或者立体造型或者二者之结合。

一、知识产权的辨认

✓专利保护年限

- 申请时间：
  美国-1年
  欧盟-1个月

- 美国外观专利

国家/类型	发明专利（年）	实用新型（年）	外观专利（年）
中国	20	10	10
美国	20		15
法国	20	6	50
德国	20	10	20
英国	20		25（每5年续费）
加拿大	20		10
意大利	20	10	15
新加坡	20		15
欧盟	20		25（每5年续费）

1、2015年5月13日前提交的美国外观专利申请，授权后保护期为授权日起14年。

2、2015年5月13日后提交的美国外观专利申请，授权后保护期为授权日起15年。

一、知识产权的辨认

✓地域性保护



Intellectual Property Rights (IPR) Basics

EXPAND COLLAPSE

- Understanding IPR
  - Importance of IPR
  - Copyrights
  - Patents
    - How Do I Check to See if a Patent Already Exists?
    - How Do I Know if My Invention is Patentable?
    - How Do I Obtain a Patent?
    - How Long Does it Take to Get a U.S. Patent?
    - Is My U.S. Patent Good in

Is My U.S. Patent Good in Other Countries?

Last Published: *10/17/2018*

Patents are territorial and must be filed in each country where protection is sought.

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in other countries must apply for a patent in each of the other countries or in regional patent offices. Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country, in accordance with the requirements of that country.

The laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States. In

一、知识产权的辨认

✓地域性保护

More Information on Obtaining an Overseas Patent

For more information on how to apply for individual patents in a foreign country, contact the intellectual property office in that country directly. The World Intellectual Property Organization (WIPO) maintains a list of contact information for most intellectual property offices worldwide.

The U.S. is a member of the Patent Cooperation Treaty (PCT) which streamlines the process for U.S. inventors and businesses to file for patents in multiple countries. By filing one patent application with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), U.S. applicants can concurrently seek protection in up to 148 countries as of April, 2014. The IP Attaché program works to improve intellectual property systems internationally for the benefit of U.S. stakeholders. IP Attachés are posted at U.S. missions around the world to address intellectual property issues arising in their assigned regions. Find an Attaché in your region.

View USPTO's Introduction to the Patent Cooperation Treaty Webinar.

一、知识产权的辨认

✓地域性保护

1．《巴黎公约》途径

申请人在首次提出本国国家专利申请后12个月（发明或实用新型）/6个月（外观设计）内可直接向其他《巴黎公约》成员国的专利主管机关提出申请，并可要求享有优先权。其优点在于：可获得更快授权。当企业对于专利申请尽快获得授权的需求强烈时，可考虑选择该途径提交申请，同时还应提出提前公开请求及实质审查请求。其局限性在于：申请人必须用不同的语言提出专利申请；各个受理国又要采用类似的方法分别进行初审，重复工作。

2．《专利合作条约》（PCT）途径

自优先权日起12个月内直接向中国国家知识产权局（受理局）提交一份用中文或英文撰写的申请，由受理局确定国际申请日，在PCT的所有成员国自国际申请日起具有正规国家申请的效力。申请人自优先权日起30个月内向欲获得专利的多个国家专利局提交申请的译文。

其优点在于：简化申请的手续，申请人仅需提出一份国际申请，免除了向每个国家分别提出的麻烦，并且申请文件还有进一步完善的机会。

3．直接申请

如果申请人希望在《巴黎公约》或PCT成员国以外的国家/地区申请专利，可以按照双方签订的知识产权协议或对等原则处理，如向中国台湾、香港地区申请专利。

申请人首先需要在中国国家知识产权局做保密审查，保密审查通过后，直接向有欲获得专利的国家/地区专利局提交专利申请。

一、知识产权的辨认

✓地域性保护

专利合作条约 （PCT-Patent Cooperation Treaty）

它是在巴黎公约下只对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。参加本条约的国家（下称各缔约国）组成联盟，对保护发明的申请的提出、检索和审查进行合作，并提供特殊的技术服务。通过PCT，申请人只需提交一份“国际”专利申请（而不是分别提交多个不同国家或地区的专利申请），即可请求在为数众多的国家同时对其发明进行专利保护。

一、知识产权的辨认

✓地域性保护

海牙体系

现今，进行外观设计专利海外申请可通过两种途径，即传统的国对国之间的《巴黎公约》途径、以及作为国际外观设计注册体系"海牙体系"途径。其中，海牙体系为根据《工业品外观设计国际注册海牙协定》（"海牙协定"），在WIPO管理下的建立的国际注册体系，根据该体系，申请人有机会通过仅向WIPO的国际局提交一份单一的国际注册申请，就能在作为海牙协定缔约方的多个国家和/或政府间组织获得外观设计专利保护。

笔者之前通过学习代理人协会主办的海牙协定国际研讨会的系列讲座，在初步了解海牙体系的相关知识和信息的同时，对外观设计国际申请的优势和必要性亦深有感触，且初步萌生了将之与根据"PCT（《专利合作条约》）"构建的另一个国际专利体系比较的想法。

海牙体系

PCT体系

在此，笔者希望结合现行的专利实践，将针对外观设计国际申请的海牙体系与针对发明及实用新型专利国际申请PCT体系这两个国际申请体系的类似点和区别点进行初步比较，以期通过一目了然的类比方式，更好地了解海牙体系及其优点，为与这两种体系相关的代理工作、尤其是国际外观设计注册海牙体系相关的代理工作服务。

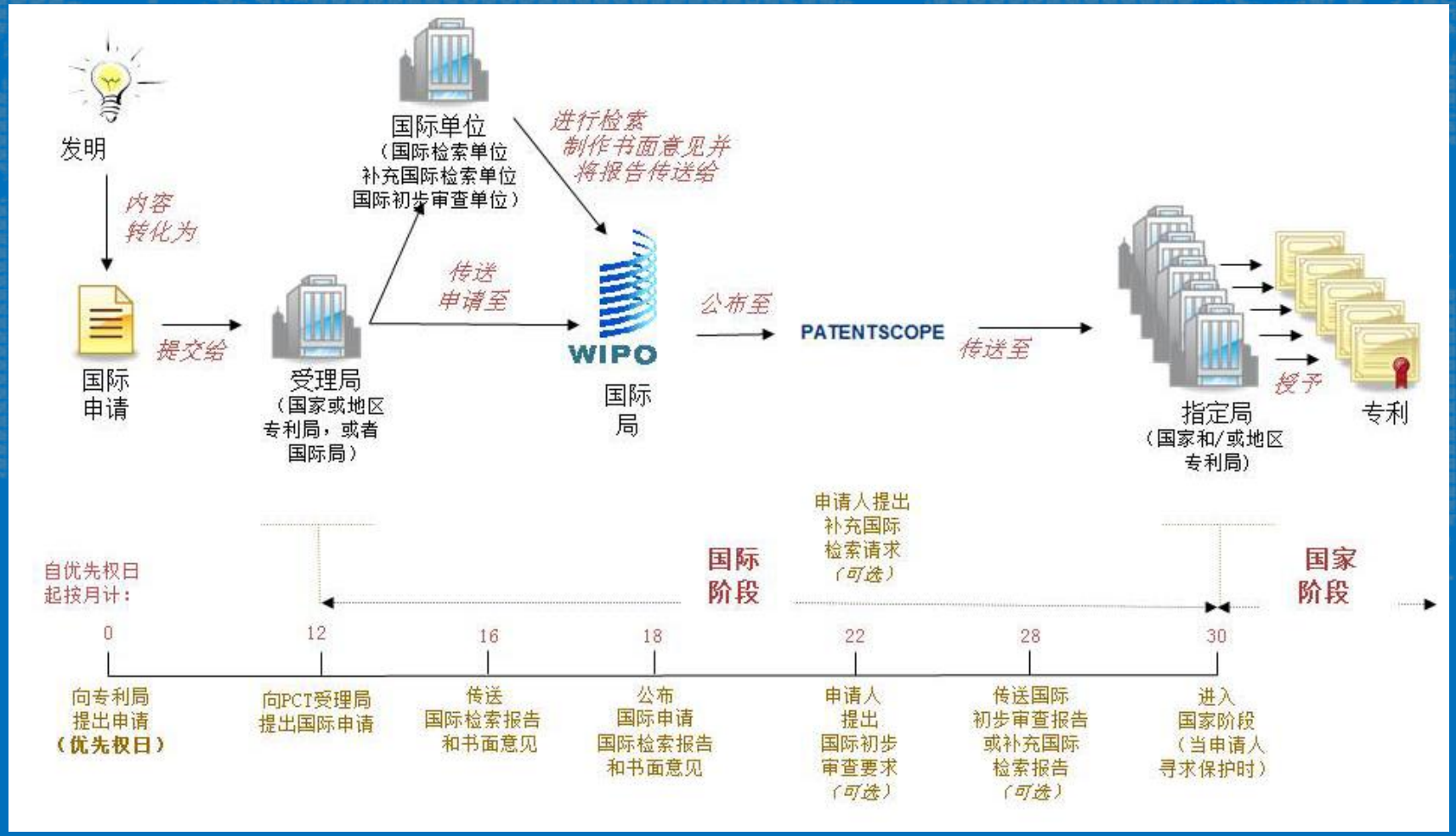
以下，将从五个方面将PCT体系与海牙体系进行比较说明。

海牙体系仅针对工业品外观设计专利申请

PCT体系仅针对发明和实用新型专利申请

一、知识产权的辨认

✓地域性保护



一、知识产权的辨认



外观专利侵权

定义：未经专利权人许可，实施其专利。
实施专利：为生产经营为目的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。

如何判断外观专利是否侵权

相同或者相近领域、产品（欧盟不考虑类别）
外观是否相同或无实质性差异



一、知识产权的辨认

✓从哪些方面初步判断侵权或者疑似侵权？

- 关键词：Bluetooth，HDMI，fitbit，Velcro
- 商标名称
- As seen on TV
- 1688标题出现英文
- 外观形状



一、知识产权的辨认

（1）仅尺寸不同的外观设计





一、知识产权的辨认

（2）材料的选择替换



橡胶锤　　金属锤

一、知识产权的辨认

（3）仅其产品功能、内部结构或者技术性能的不同



触摸开关



声控开关

一、知识产权的辨认

（1）以一般注意力
不能察觉的
局部细微差异



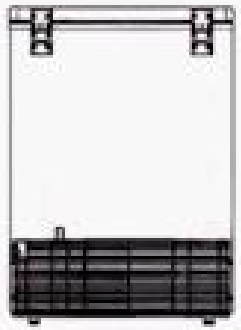


一、知识产权的辨认

（2）使用时不容易看到或者看不到的部位



后视图



后视图



右视图



主视图



右视图



主视图

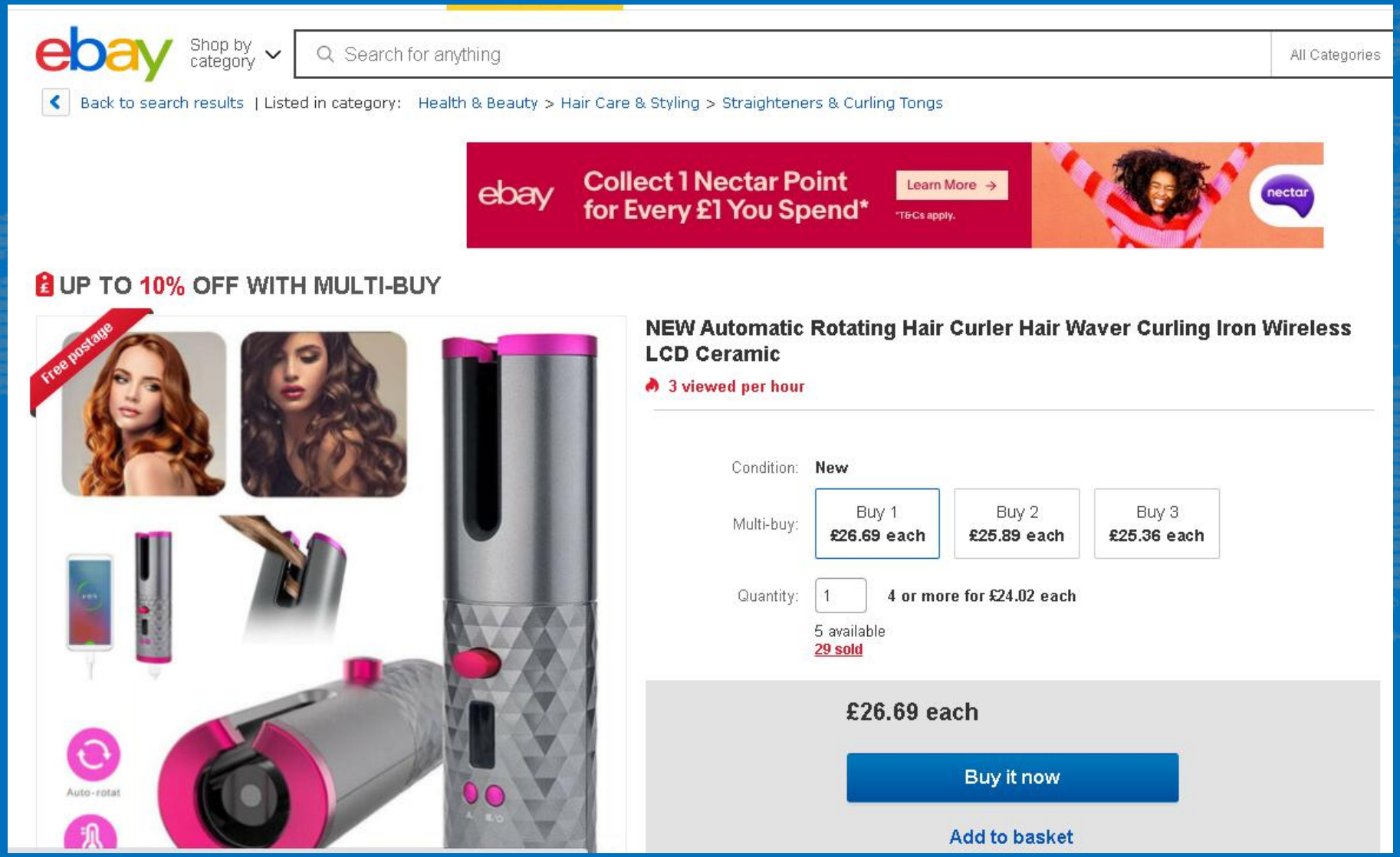
一、知识产权的辨认

（3）将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应i
计要素

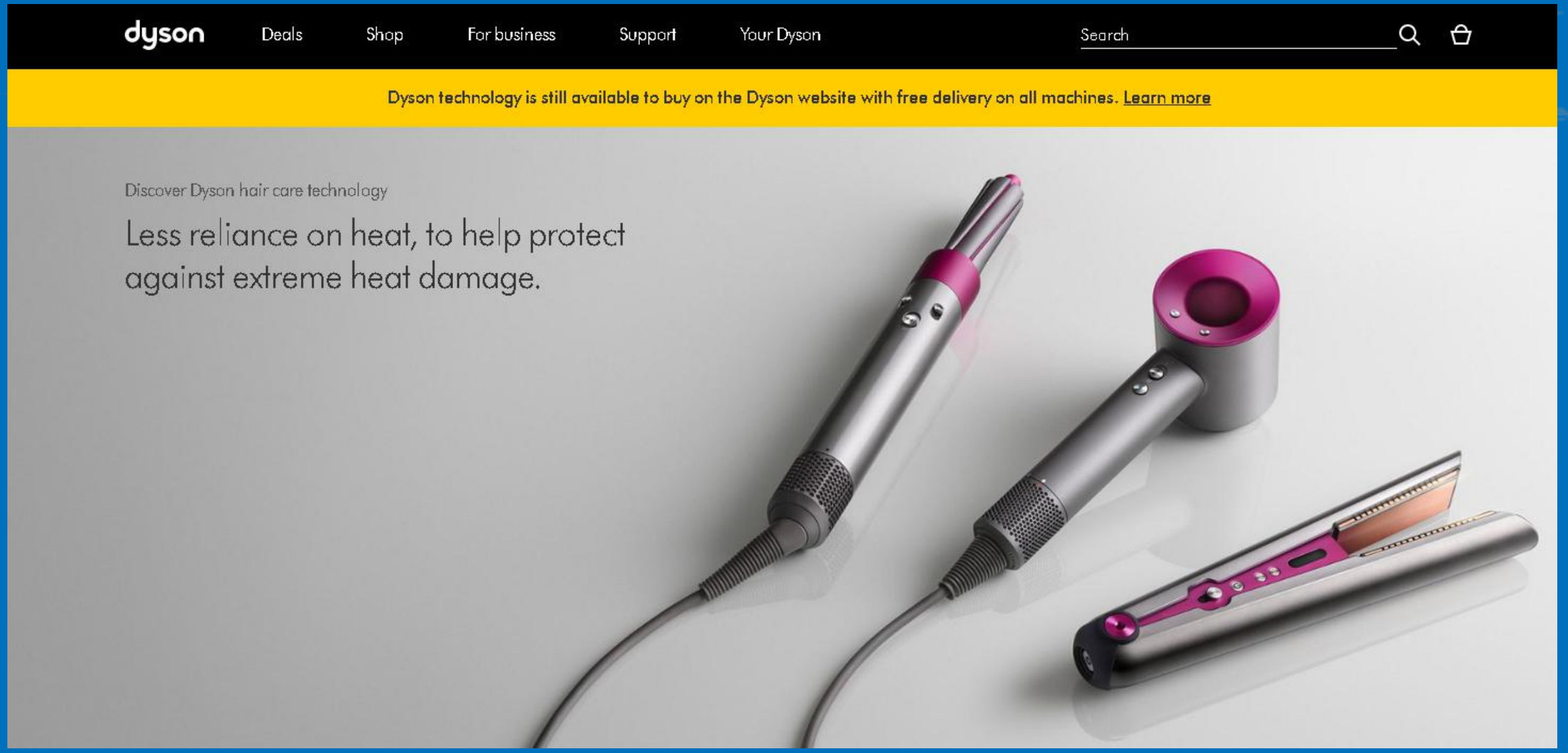




一、知识产权的辨认

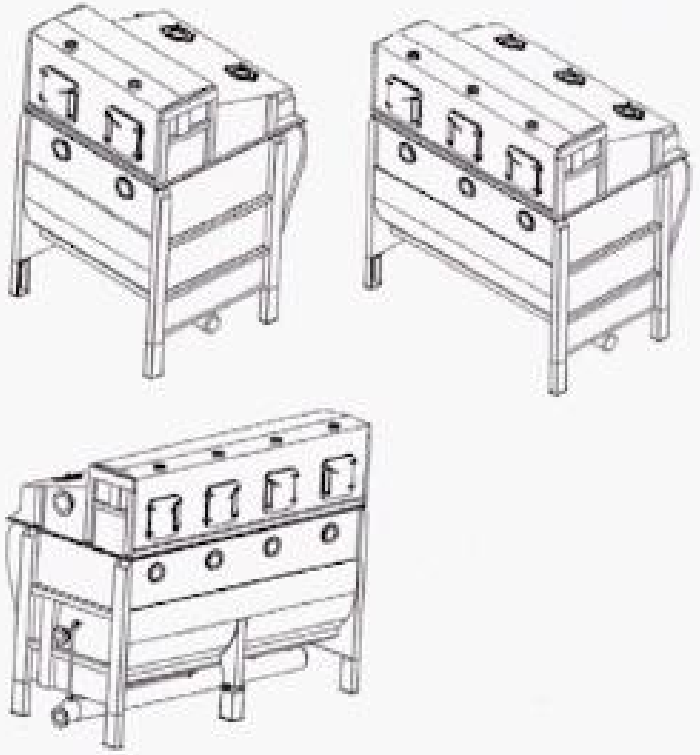

ebay
Shop by category
Search for anything
All Categories
Back to search results | Listed in category: Health & Beauty > Hair Care & Styling > Straighteners & Curling Tongs
ebay
Collect 1 Nectar Point for Every £1 You Spend*
Learn More
*T&Cs apply.
nectar
UP TO 10% OFF WITH MULTI-BUY
Free postage
Auto-rotat
NEW Automatic Rotating Hair Curler Hair Waver Curling Iron Wireless LCD Ceramic
3 viewed per hour
Condition: New
Multi-buy:
Buy 1 £26.69 each
Buy 2 £25.89 each
Buy 3 £25.36 each
Quantity: 1
4 or more for £24.02 each
5 available
29 sold
£26.69 each
Buy it now
Add to basket

一、知识产权的辨认


dyson
Deals
Shop
For business
Support
Your Dyson
Search
Dyson technology is still available to buy on the Dyson website with free delivery on all machines. Learn more
Discover Dyson hair care technology
Less reliance on heat, to help protect against extreme heat damage.

一、知识产权的辨认

（4）仅作重复连续排列或连续的数量作增减变化





一、知识产权的辨认

（5）镜像对称



左\右手鼠标

一、知识产权的辨认



立体图 1





立体图 2



一、知识产权的辨认





一、知识产权的辨认



版权侵权

定义：不经作者或其他版权所有者许可，擅自使用他人受版权保护的作品的行为。（实质性相同）

合理使用

以一定方式使用作品可以不经著作权人的同意，也不向其支付报酬。



1. 为个人学习、研究或欣赏，使用他人已经发表的作品；
2. 为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品；
3. 为报道时事新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；
4. 报纸、期刊、广播电台、电视台刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台已经发表的时事性文章，但作者声明不许刊登、播放的除外；
5. 报纸、期刊、广播电台、电视台刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外；
6. 为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行；
7. 国家机关为执行公务使用已经发表的作品；
8. 图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品；
9. 免费表演已经发表的作品；
10. 对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像；
11. 将已经发表的汉族文字翻译成少数民族文字在国内出版发行；
12. 将已经发表的作品改成盲盲文出版。以上规定适用于对出版者、表演者、录音录像制作者，广播电台电视台的权利的限制。

一、知识产权的辨认

1. “盗图”侵权
   584张图片赔25万:煎蛋被视觉中国整糊了
   注意点： 1. 不可在百度谷歌上直接拿图用；更不能在商业图库上寻找图片后再去网络上寻找“免费下载”的对应图片；
   2. 即使注明出处也算侵权；被投诉后删除侵权图片并不能“了事”；
   3. 使用“免费图库”上面的图片，必须标明了免费、企业、商用；

2. 明星肖像侵权
   “葛优躺”侵权，葛优获赔7.5万！
   注意点 ： 1. 使用任何人的肖像都会有肖像侵权的风险；
   2. 使用“免费企业商用”图片时候也应注意是肖像权问题。

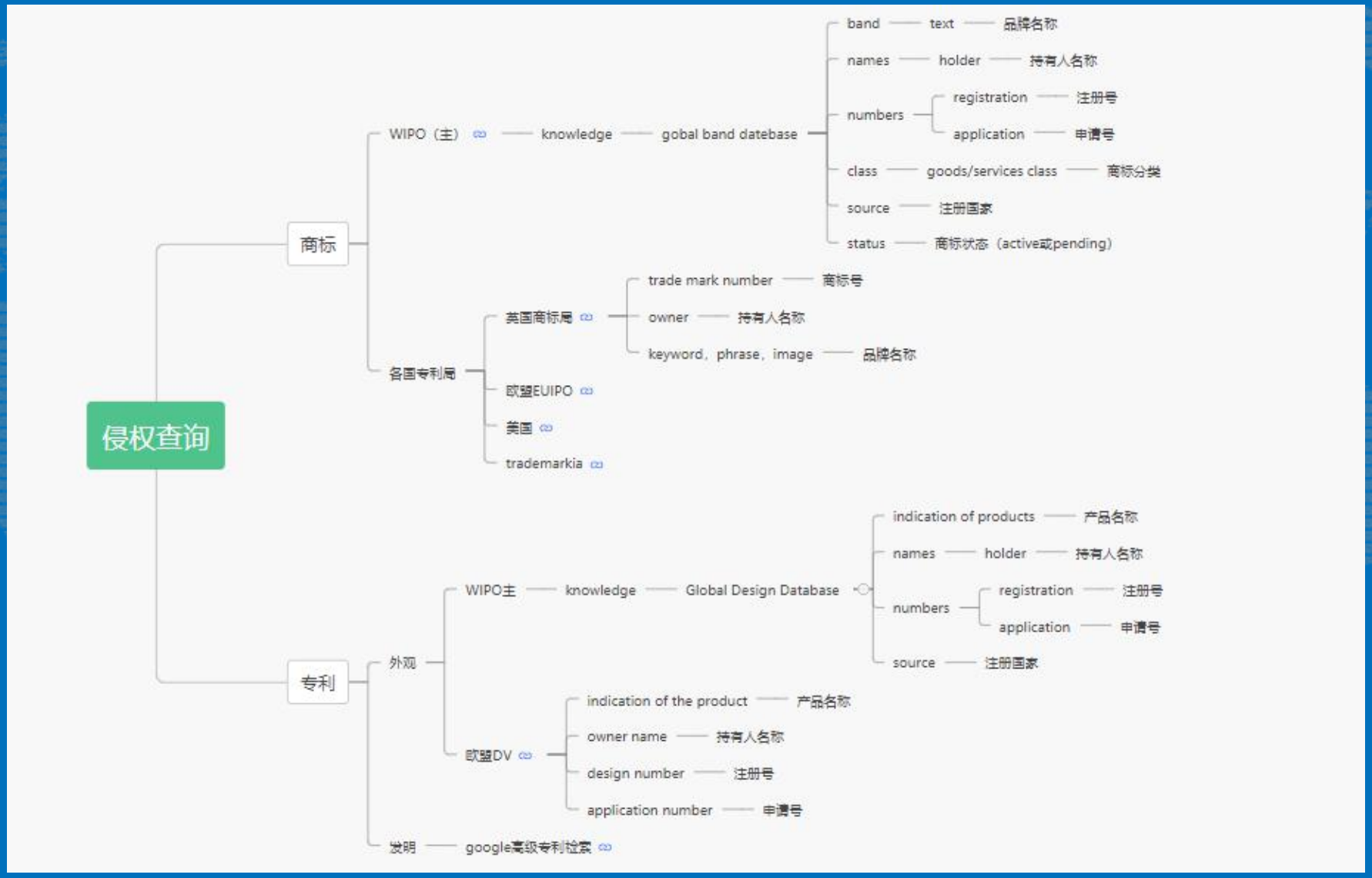
3. 字体侵权
   《九层妖塔》字体侵权纠纷 7个字判赔14万元

4. 音乐侵权
   门店侵权播放背景音乐 苏宁易购被判赔偿1.6万元
   注意点：1. 使用已进入公有领域或者作者明确声明授权任何人进行商用的音乐可避免侵权风险

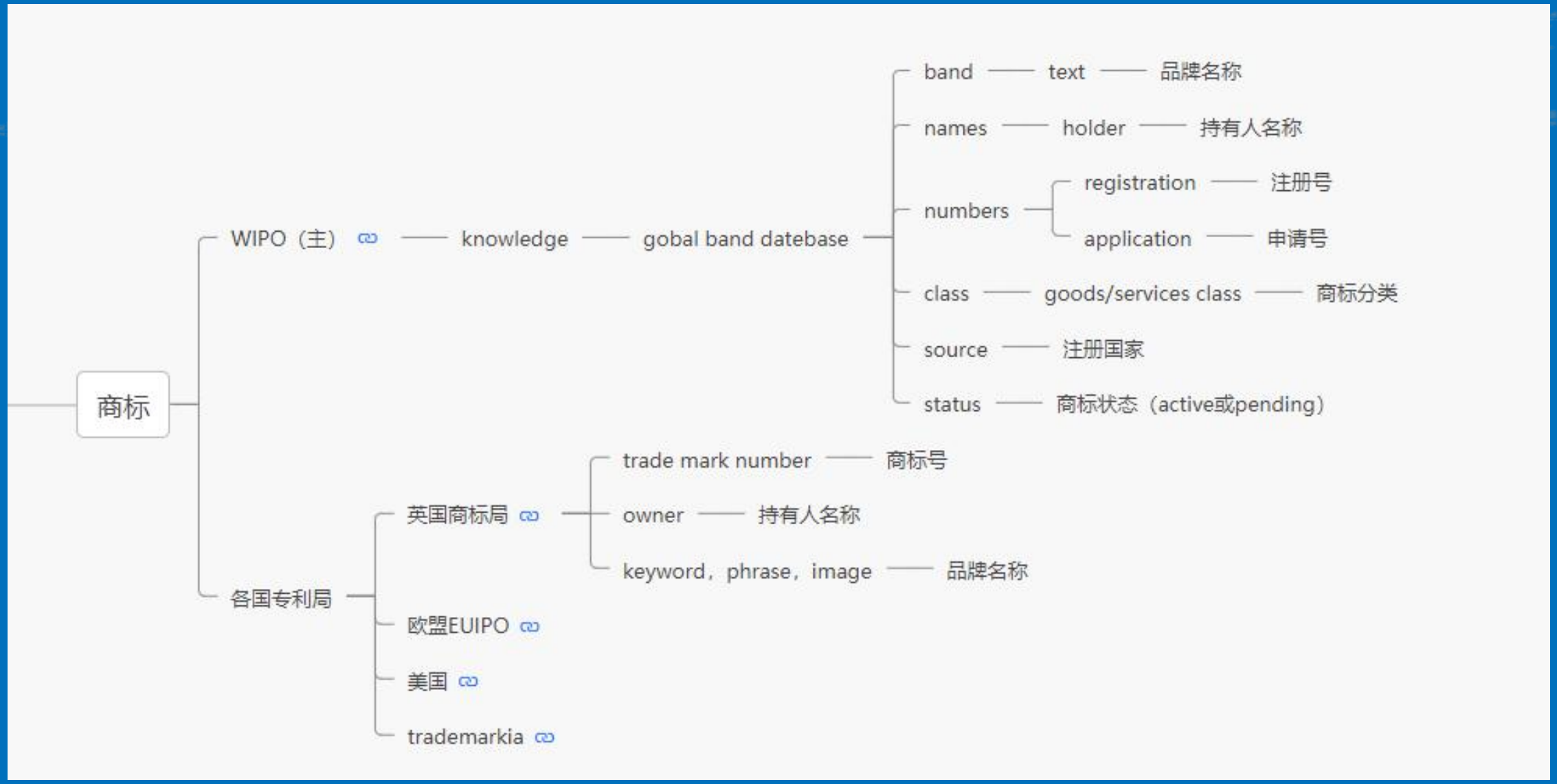
5. 卡通形象侵权
   一箱包公司因用"小黄人" 侵权 被判赔50万

二、知识产权的查询

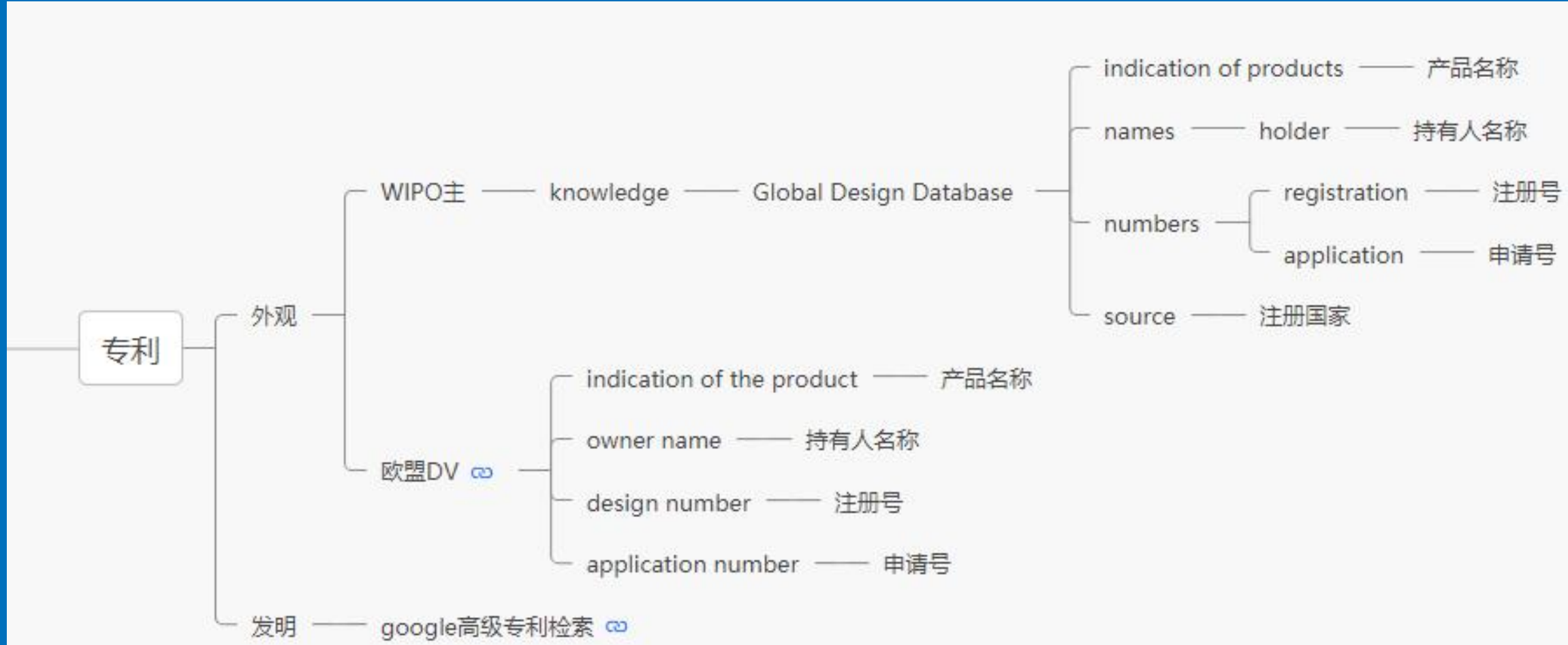
一、知识产权的查询


侵权查询
商标
WIPO（主）
knowledge
gobal band datebase
band
text
品牌名称
names
holder
持有人名称
numbers
registration
注册号
application
申请号
class
goods/services class
商标分类
source
注册国家
status
商标状态（active或pending）
各国专利局
英国商标局
trade mark number
商标号
owner
持有人名称
keyword，phrase，image
品牌名称
欧盟EUIPO
美国
trademarkia
专利
外观
WIPO主
knowledge
Global Design Database
indication of products
产品名称
names
holder
持有人名称
numbers
registration
注册号
application
申请号
source
注册国家
欧盟DV
indication of the product
产品名称
owner name
持有人名称
design number
注册号
application number
申请号
发明
google高级专利检索

一、知识产权的查询


商标
WIPO（主）
knowledge
gobal band datebase
band
text
品牌名称
names
holder
持有人名称
numbers
registration
注册号
application
申请号
class
goods/services class
商标分类
source
注册国家
status
商标状态（active或pending）
各国专利局
英国商标局
trade mark number
商标号
owner
持有人名称
keyword，phrase，image
品牌名称
欧盟EUIPO
美国
trademarkia

一、知识产权的查询


专利
外观
WIPO主
knowledge
Global Design Database
indication of products
产品名称
names
holder
持有人名称
numbers
registration
注册号
application
申请号
source
注册国家
欧盟DV
indication of the product
产品名称
owner name
持有人名称
design number
注册号
application number
申请号
发明
google高级专利检索

一、知识产权的查询

商标查询网站：
一．中国商标局：http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
二．美国商标查询：http://www.trademarkia.com/
欧盟商标查询：http://oami.europa.eu/eSearch/#basic
英国商标查询：https://www.ipo.gov.uk/tmtext.htm
全球商标查询：https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

世界知识产权组织：可查询全球大部分国家商标（不包括英国）：
http://www.wipo.int/branddb/en/

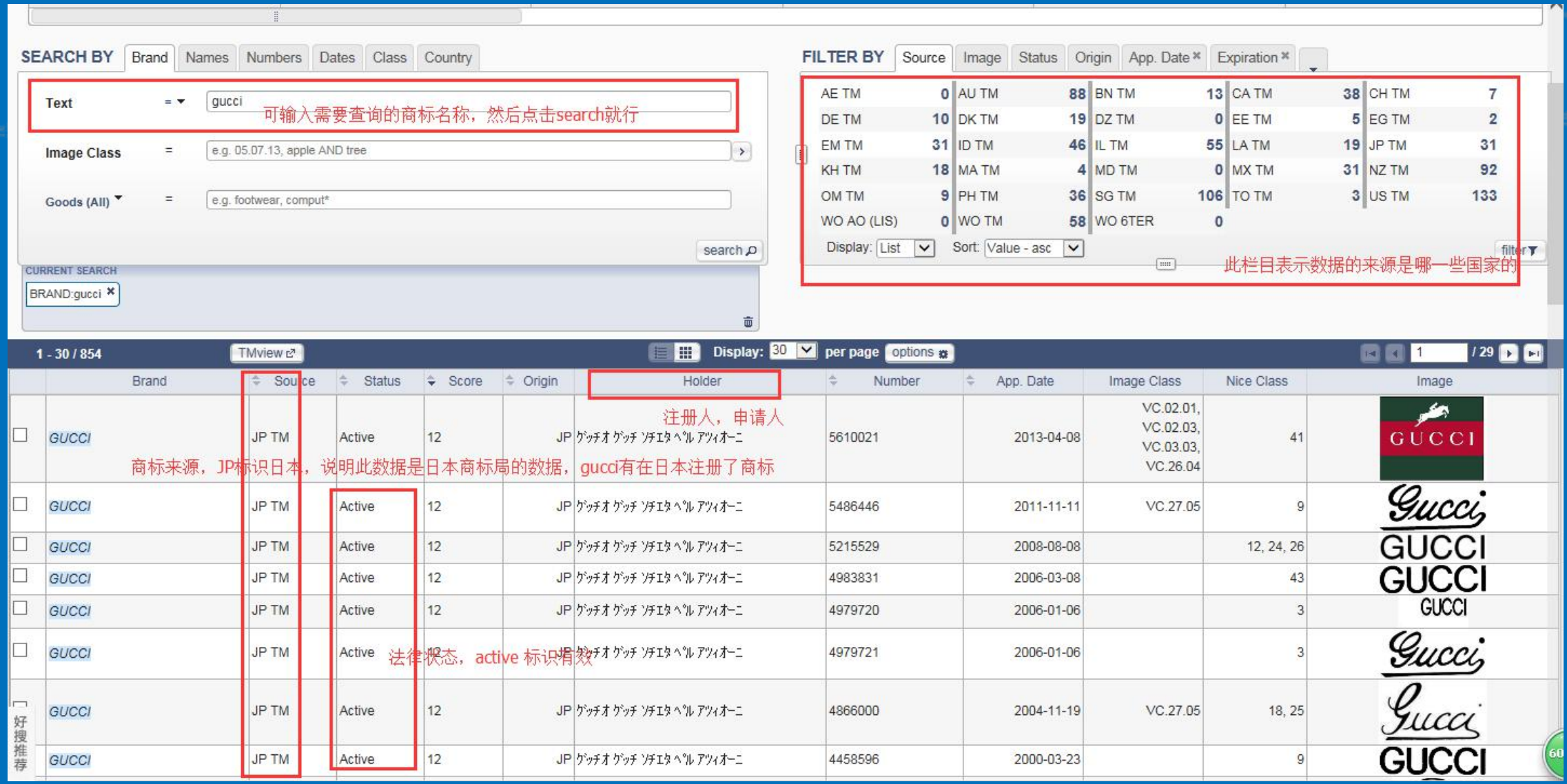
专利查询：
一、中国专利查询：http://epub.sipo.gov.cn/index.action（中国知识产权局）
二、国外专利查询：谷歌高级专利
三、世界知识产权组织（不需要翻墙，只能查询外观专利，结果与谷歌高级专利一样，查看数据更简单明了）
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
四、https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome （欧盟外观专利）
五、高级专利检索https://www.google.com/advanced_patent_search?

一、知识产权的查询

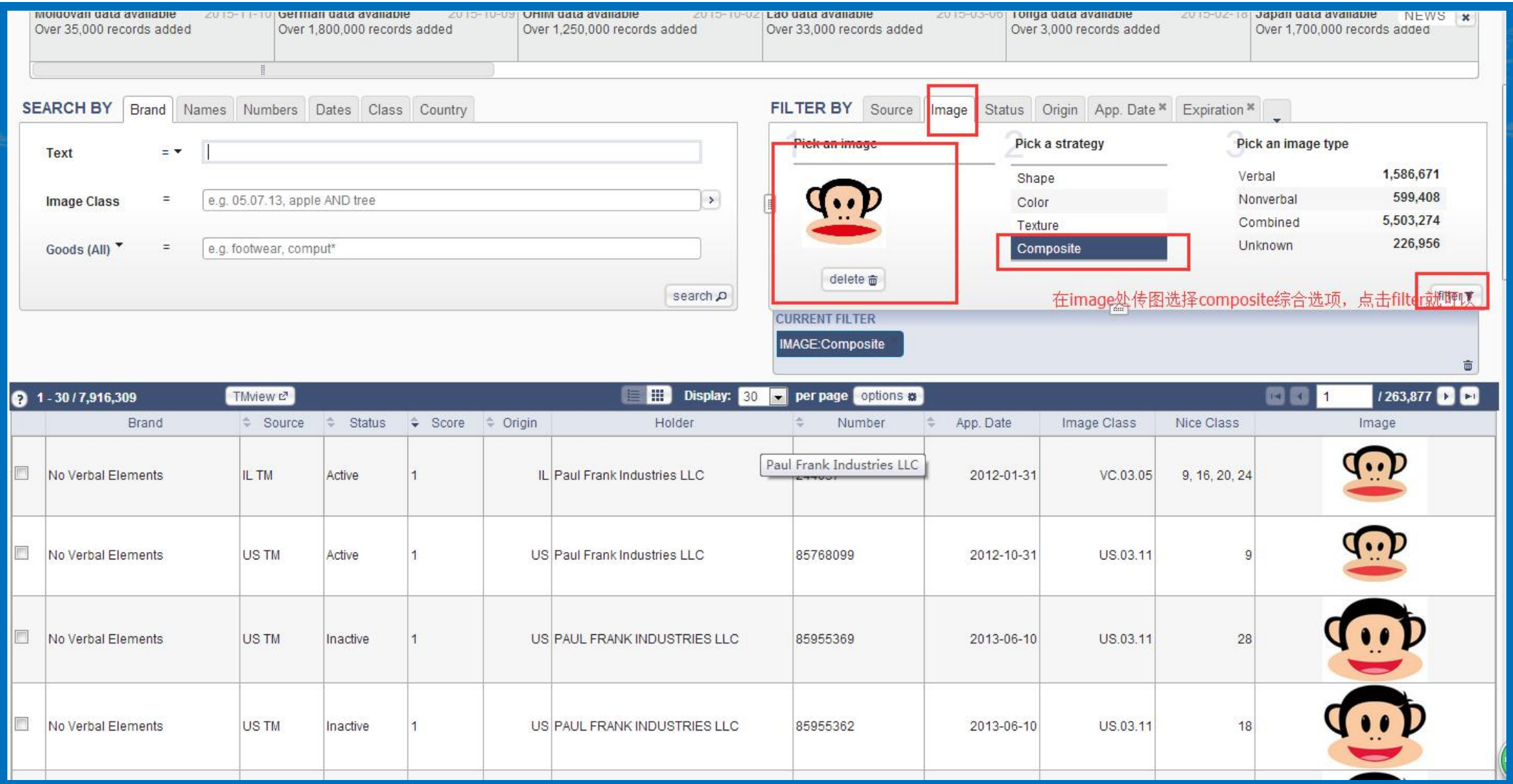
专利查询：

世界知识产权组织：http://www.wipo.int/portal/en/
美国USPTO：http://www.uspto.gov/patent
欧盟EPO：http://www.epo.org/
日本JPO：http://www.jpo.go.jp/
韩国KIPO：http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/
中国SIPO：http://www.sipo.gov.cn/
德国DE：http://www.dpma.de/
欧洲内部市场协调局：https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
澳大利亚AU：http://www.ipaustralia.gov.au/
加拿大CA：http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
英国UK：https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
香港HK：http://www.ipd.gov.hk/
新西兰NZ：http://www.iponz.govt.nz/cms

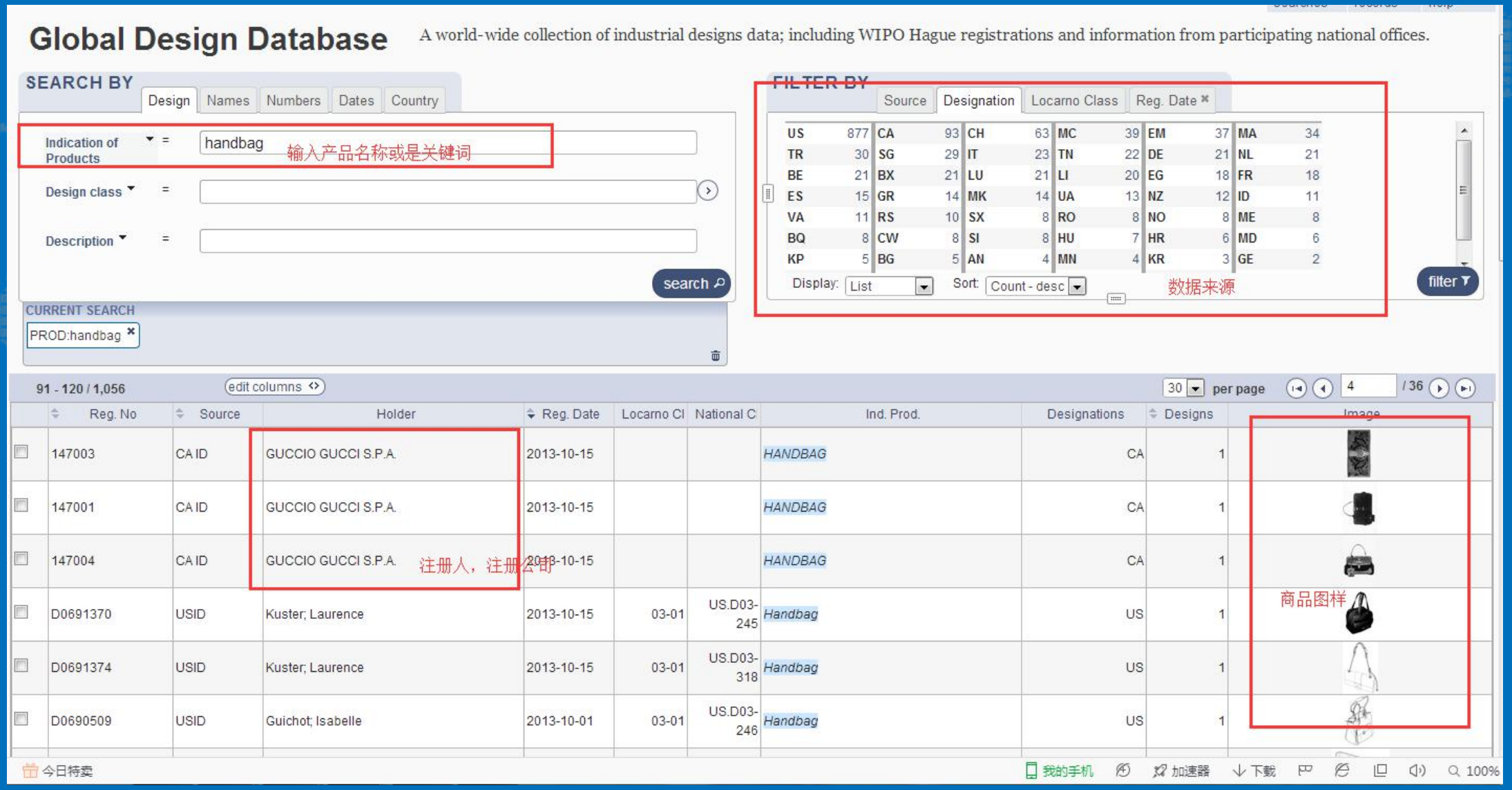
一、知识产权的查询


SEARCH BY
Brand
Names
Numbers
Dates
Class
Country
Text
gucci
可输入需要查询的商标名称，然后点击search就行
Image Class
e.g. 05.07.13, apple AND tree
Goods (All)
e.g. footwear, comput*
search
CURRENT SEARCH
BRAND:gucci
FILTER BY
Source
Image
Status
Origin
App. Date
Expiration
AE TM 0
AU TM 88
BN TM 13
CA TM 38
CH TM 7
DE TM 10
DK TM 19
DZ TM 0
EE TM 5
EG TM 2
EM TM 31
ID TM 46
IL TM 55
LA TM 19
JP TM 31
KH TM 18
MA TM 4
MD TM 0
MX TM 31
NZ TM 92
OM TM 9
PH TM 36
SG TM 106
TO TM 3
US TM 133
WO AO (LIS) 0
WO TM 58
WO 6TER 0
Display: List
Sort: Value - asc
filter
此栏目表示数据的来源是哪一些国家的
1 - 30 / 854
TMview
Display: 30
per page
options
1
/ 29
Brand
Source
Status
Score
Origin
Holder
Number
App. Date
Image Class
Nice Class
Image
注册人，申请人
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 5610021 2013-04-08 VC.02.01, VC.02.03, VC.03.03, VC.26.04 41
商标来源，JP标识日本，说明此数据是日本商标局的数据，gucci有在日本注册了商标
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 5486446 2011-11-11 VC.27.05 9
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 5215529 2008-08-08 12, 24, 26
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 4983831 2006-03-08 43
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 4979720 2006-01-06 3
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 4979721 2006-01-06 3
法律状态，active 标识有效
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 4866000 2004-11-19 VC.27.05 18, 25
GUCCI JP TM Active 12 JP ｸﾞｯﾁｵ ｸﾞｯﾁ ｿﾁｴﾀﾍﾟﾙ ｱﾂｨｵｰﾆ 4458596 2000-03-23 9
好搜推荐

一、知识产权的查询


Moldovan data available
Over 35,000 records added
German data available
Over 1,800,000 records added
OHIM data available
Over 1,250,000 records added
Lao data available
Over 33,000 records added
Tonga data available
Over 3,000 records added
Japan data available
Over 1,700,000 records added
NEWS
SEARCH BY
Brand
Names
Numbers
Dates
Class
Country
Text
Image Class
e.g. 05.07.13, apple AND tree
Goods (All)
e.g. footwear, comput*
search
FILTER BY
Source
Image
Status
Origin
App. Date
Expiration
Pick an image
delete
Pick a strategy
Shape
Color
Texture
Composite
Pick an image type
Verbal 1,586,671
Nonverbal 599,408
Combined 5,503,274
Unknown 226,956
在image处传图选择composite综合选项，点击filter就可以
CURRENT FILTER
IMAGE:Composite
1 - 30 / 7,916,309
TMview
Display: 30 per page
options
1 / 263,877
Brand
Source
Status
Score
Origin
Holder
Number
App. Date
Image Class
Nice Class
Image
No Verbal Elements IL TM Active 1 IL Paul Frank Industries LLC 2012-01-31 VC.03.05 9, 16, 20, 24
No Verbal Elements US TM Active 1 US Paul Frank Industries LLC 85768099 2012-10-31 US.03.11 9
No Verbal Elements US TM Inactive 1 US PAUL FRANK INDUSTRIES LLC 85955369 2013-06-10 US.03.11 28
No Verbal Elements US TM Inactive 1 US PAUL FRANK INDUSTRIES LLC 85955362 2013-06-10 US.03.11 18

一、知识产权的查询


Global Design Database
A world-wide collection of industrial designs data; including WIPO Hague registrations and information from participating national offices.
SEARCH BY
Design
Names
Numbers
Dates
Country
Indication of Products
handbag
输入产品名称或是关键词
Design class
Description
search
CURRENT SEARCH
PROD:handbag
FILTER BY
Source
Designation
Locarno Class
Reg. Date
US 877 CA 93 CH 63 MC 39 EM 37 MA 34
TR 30 SG 29 IT 23 TN 22 DE 21 NL 21
BE 21 BX 21 LU 21 LI 20 EG 18 FR 18
ES 15 GR 14 MK 14 UA 13 NZ 12 ID 11
VA 11 RS 10 SX 8 RO 8 NO 8 ME 8
BQ 8 CW 8 SI 8 HU 7 HR 6 MD 6
KP 5 BG 5 AN 4 MN 4 KR 3 GE 2
Display: List
Sort: Count - desc
数据来源
filter
91 - 120 / 1,056
edit columns
30 per page
4 / 36
Reg. No
Source
Holder
Reg. Date
Locarno Cl
National C
Ind. Prod.
Designations
Designs
Image
147003 CA ID GUCCIO GUCCI S.P.A. 2013-10-15 HANDBAG CA 1
147001 CA ID GUCCIO GUCCI S.P.A. 2013-10-15 HANDBAG CA 1
147004 CA ID GUCCIO GUCCI S.P.A. 2013-10-15 HANDBAG CA 1
注册人，注册公司
D0691370 USID Kuster; Laurence 2013-10-15 03-01 US.D03-245 Handbag US 1
D0691374 USID Kuster; Laurence 2013-10-15 03-01 US.D03-318 Handbag US 1
D0690509 USID Guichot; Isabelle 2013-10-01 03-01 US.D03-246 Handbag US 1
商品图样
今日特卖
我的手机
加速器
下载
100%

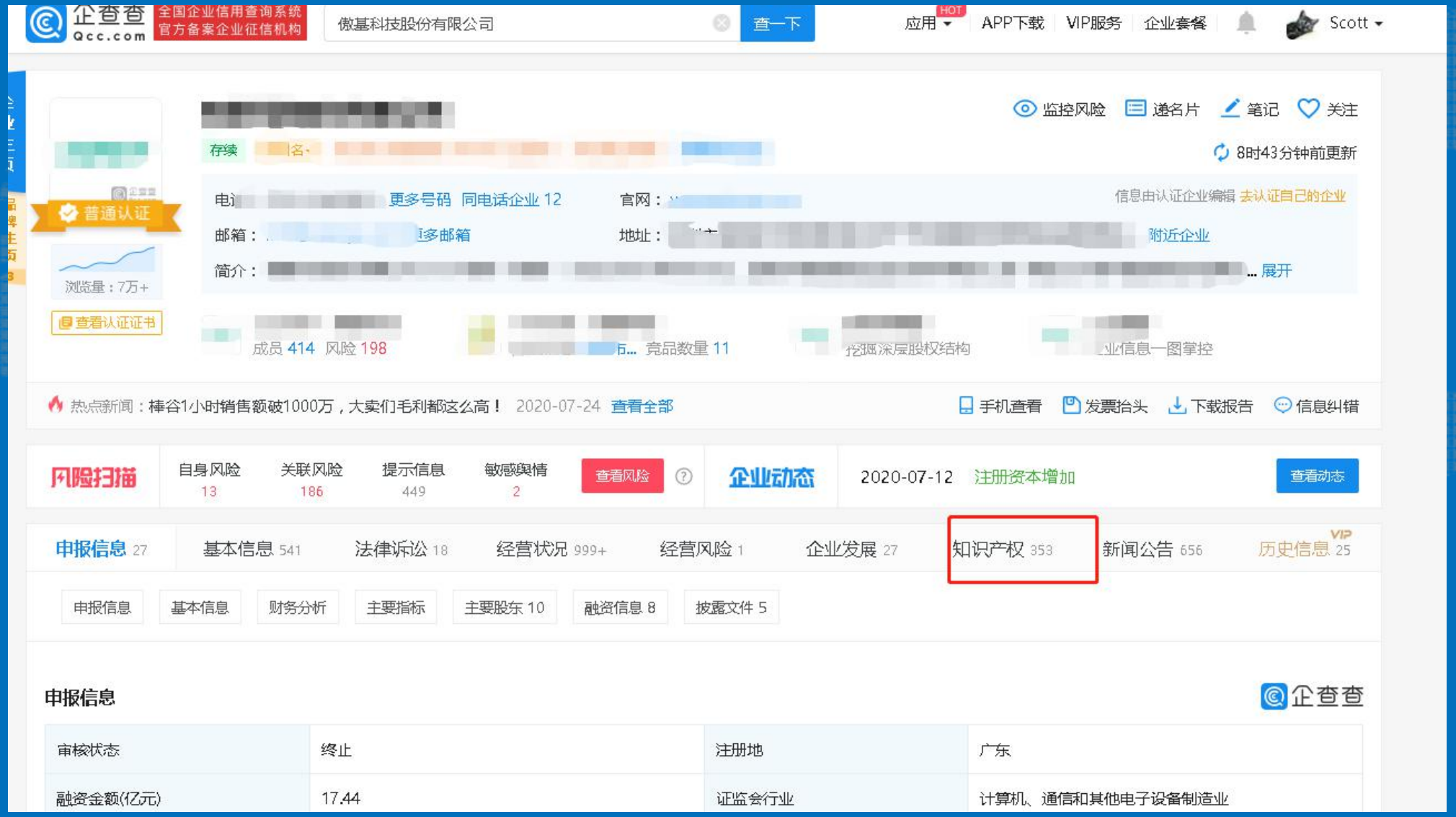
一、知识产权的查询


企查查
Qcc.com
全国企业信用查询系统
官方备案企业征信机构
应用
HOT
APP下载
VIP服务
企业套餐
接口API
合作通道
Scott
查企业，就上企查查
查企业
查老板
查风险
查全球
找关系
请输入企业名、人名、产品名、或地址电话/经营范围等，多关键词用空格隔开，如“苏州 企查查”
查一下
多选
搜索
NEW
查商标
NEW
招投标
NEW
产业链
HOT
查老赖
舆情管家
批量查询
API数据接口
0元试用
数据自动补全·智能信息核验
热搜榜
更多>
1 王兴退出三快云
2 首量火星车征名

一、知识产权的查询


企查查
Qcc.com
全国企业信用查询系统
官方备案企业征信机构
应用
HOT
APP下载
VIP服务
企业套餐
专业版
合作通道
Scott
知识产权查询
商标
专利
作品著作权
软件著作权
请输入商标名称、注册号或申请人名称
查一下

一、知识产权的查询


企查查 Qcc.com
全国企业信用查询系统
官方备案企业征信机构
傲基科技股份有限公司
查一下
应用
APP下载
VIP服务
企业套餐
Scott
监控风险
递名片
笔记
关注
8时43分钟前更新
普通认证
浏览量：7万+
查看认证证书
更多号码
同电话企业 12
官网：
信息由认证企业编辑 去认证自己的企业
邮箱：
地址：
附近企业
简介：
展开
成员 414
风险 198
克品数量 11
挖掘深层股权结构
业信息一图掌控
热点新闻：棒谷1小时销售额破1000万，大卖们毛利都这么高！ 2020-07-24 查看全部
手机查看
发票抬头
下载报告
信息纠错
风险扫描
自身风险 13
关联风险 186
提示信息 449
敏感舆情 2
查看风险
企业动态
2020-07-12 注册资本增加
查看动态
申报信息 27
基本信息 541
法律诉讼 18
经营状况 999+
经营风险 1
企业发展 27
知识产权 353
新闻公告 656
历史信息 25
VIP
申报信息
基本信息
财务分析
主要指标
主要股东 10
融资信息 8
披露文件 5
申报信息
企查查
审核状态
终止
注册地
广东
融资金额(亿元)
17.44
证监会行业
计算机、通信和其他电子设备制造业

一、知识产权的查询

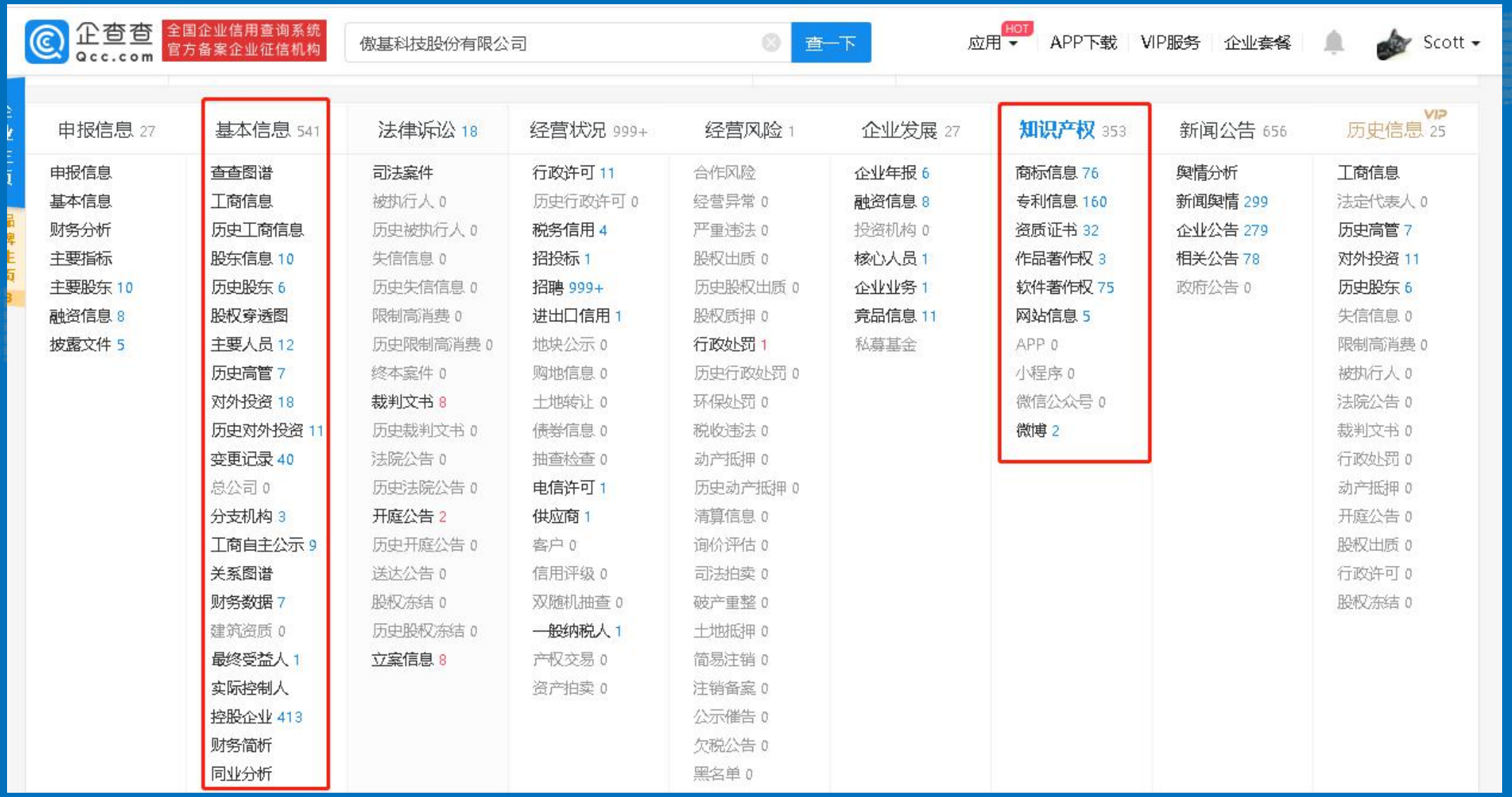

企业主页
品牌主页 3
申报信息 27
基本信息 541
法律诉讼 18
经营状况 999+
经营风险 1
企业发展 27
知识产权 353
新闻公告 656
VIP
历史信息 25
商标信息 76
专利信息 160
资质证书 32
作品著作权 3
软件著作权 75
网站信息 5
APP 0
小程序 0
微信公众号 0
微博 2
商标信息统计分析
收起
商标申请年份趋势
2
1
1
1
2
17
18
11
8
15
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
商标申请分类分布
其他(10) 13.16%
14类 珠宝钟表(2) 2.63%
21类 厨房洁具(4) 5.26%
20类 家具(4) 5.26%
12类 运输工具(4) 5.26%
35类 广告销售(5) 6.58%
10类 医疗器械(5) 6.58%
7类 机械设备(7) 9.21%
9类 科学仪器(16) 21.05%
11类 灯具空调(10) 13.16%
8类 手工器械(9) 11.84%
商标申请状态分布
初审公告(3) 3.95%
等待审查(21) 27.63%
已注册(52) 68.42%

一、知识产权的查询



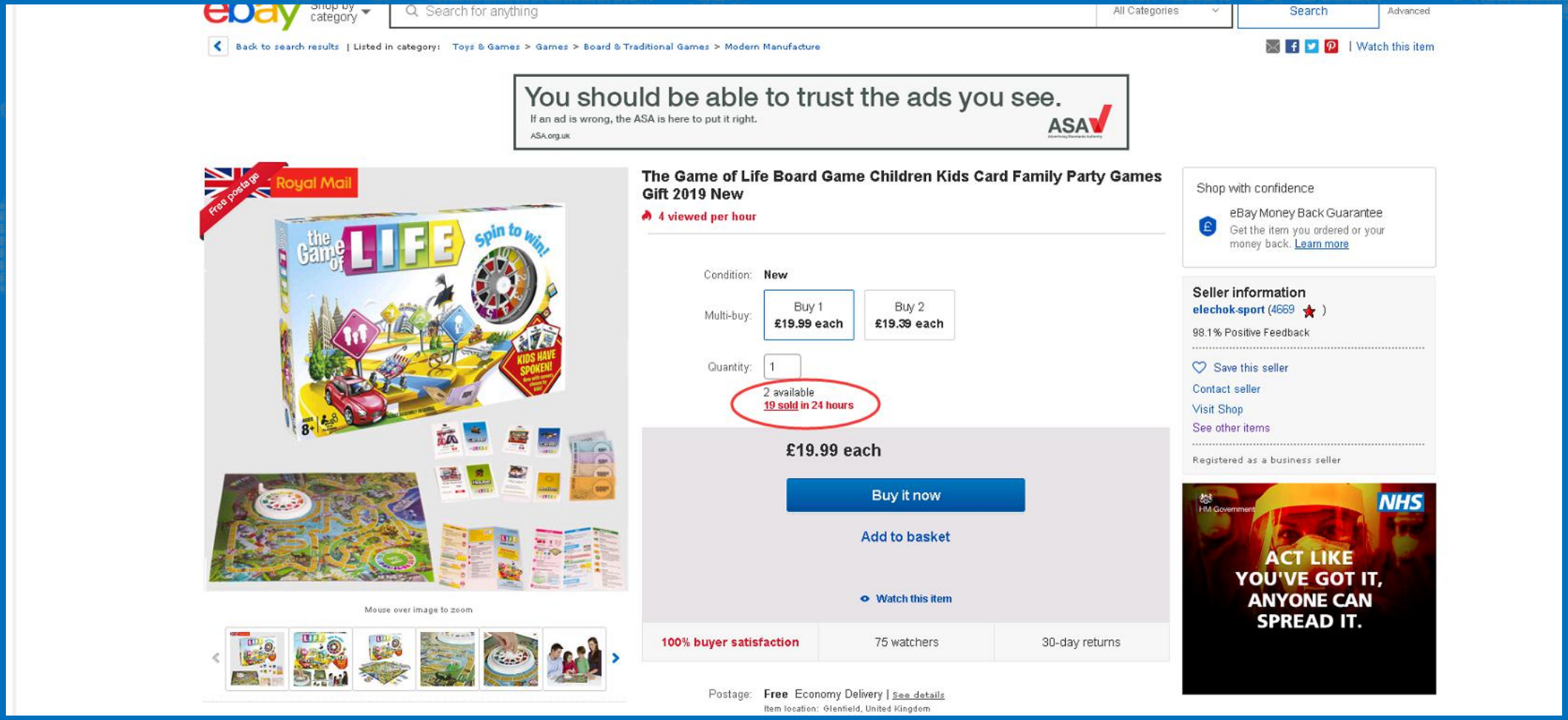
序号	专利类型	公开（公告）号	公开（公告）日期	名称
1	实用新型	CN211067872U	2020-07-24	一种披肩式按摩器
2	实用新型	CN211089476U	2020-07-24	电源适配器
3	实用新型	CN211050375U	2020-07-21	香薰机
4	实用新型	CN211060303U	2020-07-21	加湿器
5	实用新型	CN211019175U	2020-07-14	耳机盒
6	外观设计	CN305920338S	2020-07-14	移动电源（PB-Y24）
7	外观设计	CN305919223S	2020-07-14	投线仪
8	外观设计	CN305920337S	2020-07-14	无线充移动电源（PB-Y32）
9	外观设计	CN305919166S	2020-07-14	智能手表（W30）
10	实用新型	CN210989977U	2020-07-14	一种地刷模组及干湿两用吸尘器

一、知识产权的查询


企查查 Qcc.com
全国企业信用查询系统
官方备案企业征信机构
傲基科技股份有限公司
查一下
应用 HOT
APP下载
VIP服务
企业套餐
Scott
申报信息 27
申报信息
基本信息
财务分析
主要指标
主要股东 10
融资信息 8
披露文件 5
基本信息 541
查查图谱
工商信息
历史工商信息
股东信息 10
历史股东 6
股权穿透图
主要人员 12
历史高管 7
对外投资 18
历史对外投资 11
变更记录 40
总公司 0
分支机构 3
工商自主公示 9
关系图谱
财务数据 7
建筑资质 0
最终受益人 1
实际控制人
控股企业 413
财务简析
同业分析
法律诉讼 18
司法案件
被执行人 0
历史被执行人 0
失信信息 0
历史失信信息 0
限制高消费 0
历史限制高消费 0
终本案件 0
裁判文书 8
历史裁判文书 0
法院公告 0
历史法院公告 0
开庭公告 2
历史开庭公告 0
送达公告 0
股权冻结 0
历史股权冻结 0
立案信息 8
经营状况 999+
行政许可 11
历史行政许可 0
税务信用 4
招投标 1
招聘 999+
进出口信用 1
地块公示 0
购地信息 0
土地转让 0
债券信息 0
抽查检查 0
电信许可 1
供应商 1
客户 0
信用评级 0
双随机抽查 0
一般纳税人 1
产权交易 0
资产拍卖 0
经营风险 1
合作风险
经营异常 0
严重违法 0
股权出质 0
历史股权出质 0
股权质押 0
行政处罚 1
历史行政处罚 0
环保处罚 0
税收违法 0
动产抵押 0
历史动产抵押 0
清算信息 0
询价评估 0
司法拍卖 0
破产重整 0
土地抵押 0
简易注销 0
注销备案 0
公示催告 0
欠税公告 0
黑名单 0
企业发展 27
企业年报 6
融资信息 8
投资机构 0
核心人员 1
企业业务 1
竞品信息 11
私募基金
知识产权 353
商标信息 76
专利信息 160
资质证书 32
作品著作权 3
软件著作权 75
网站信息 5
APP 0
小程序 0
微信公众号 0
微博 2
新闻公告 656
舆情分析
新闻舆情 299
企业公告 279
相关公告 78
政府公告 0
历史信息 VIP 25
工商信息
法定代表人 0
历史高管 7
对外投资 11
历史股东 6
失信信息 0
限制高消费 0
被执行人 0
法院公告 0
裁判文书 0
行政处罚 0
动产抵押 0
开庭公告 0
股权出质 0
行政许可 0
股权冻结 0

一、知识产权的查询

Case 1



一、知识产权的查询



How to Play: The Game of Life

Triple S Games

YouTube - 2020年1月1日



The Game of Life from Hasbro

TTPM Toy Reviews

YouTube - 2015年5月31日

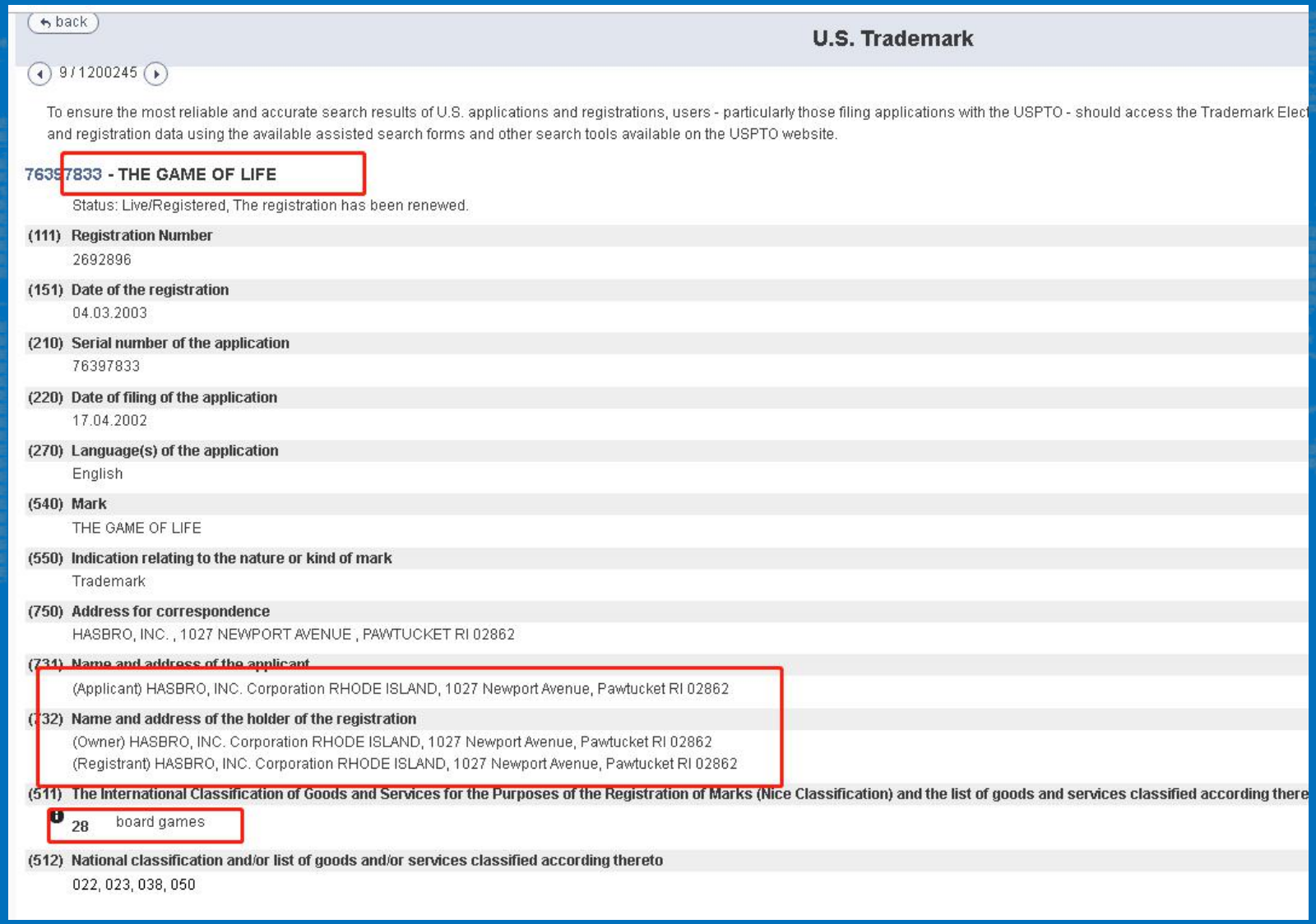


The Game of Life from Hasbro

TTPM Toy Reviews

YouTube - 2017年8月3日

一、知识产权的查询



back

U.S. Trademark

9 / 1200245

To ensure the most reliable and accurate search results of U.S. applications and registrations, users - particularly those filing applications with the USPTO - should access the Trademark Elect
and registration data using the available assisted search forms and other search tools available on the USPTO website.

76397833 - THE GAME OF LIFE

Status: Live/Registered, The registration has been renewed.

(111) Registration Number
2692896

(151) Date of the registration
04.03.2003

(210) Serial number of the application
76397833

(220) Date of filing of the application
17.04.2002

(270) Language(s) of the application
English

(540) Mark
THE GAME OF LIFE

(550) Indication relating to the nature or kind of mark
Trademark

(750) Address for correspondence
HASBRO, INC. , 1027 NEWPORT AVENUE , PAWTUCKET RI 02862

(731) Name and address of the applicant
(Applicant) HASBRO, INC. Corporation RHODE ISLAND, 1027 Newport Avenue, Pawtucket RI 02862

(732) Name and address of the holder of the registration
(Owner) HASBRO, INC. Corporation RHODE ISLAND, 1027 Newport Avenue, Pawtucket RI 02862
(Registrant) HASBRO, INC. Corporation RHODE ISLAND, 1027 Newport Avenue, Pawtucket RI 02862

(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according there

28 board games

(512) National classification and/or list of goods and/or services classified according thereto
022, 023, 038, 050

一、知识产权的查询

Case 2



一、知识产权的查询

Case 2



一、知识产权的查询

Case 2



一、知识产权的查询

Case 2



WWW.CNIPA.GOV.CN WCJS.SBJ.CNIPA.GOV.CN 帮助 当前数据截至：(2020年07月28日)

检索到1件商标

仅供参考，不具有法律效力

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标名称	申请人名称
1	19898279	25	2016年05月09日	VG SPORTS	义乌市垚创贸易有限公司

总记录数：1 | 页数：1 / 1

1

一、知识产权的查询

Case 2



一、知识产权的查询

Case 2



一、知识产权的查询

Case 2



Goods/Services = e.g. footwear, comput*

search

CURRENT SEARCH

BRAND:VG SPORTS

GH TM 9 | GM TM 3 | ID TM 371 | IL TM 136 | IS TM 47

IT TM 294 | JO TM 85 | JP TM 580 | KE TM 43 | KH TM 66

Display: List | Sort: Value - asc | filter

1 - 30 / 42,670 | TMview | Display 30 per page | options | 1 / 1,423

	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Holder Counti	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
☐	VG SPORTS	US TM	Active	400	US	Yiwu Yaochuang trade co., LTD	CN	87270919	2016-12-16		12	
☐	VG	JP TM	Active	32	JP	株式会社HRC		6198374	2018-12-05	VC.05.05, VC.26.01, VC.27.05	3, 25	
☐	VG	JP TM	Active	32	JP	Akira Japan株式会社		6144781	2018-07-27	VC.01.03, VC.01.15, VC.05.03, VC.05.13, VC.24.09, VC.27.05	3, 5, 8, 10, 11, 21, 32	
☐	VG	JP TM	Active	32	JP	ｴｰﾄﾞ株式会社		5954657	2016-12-20	VC.27.05, VC.29.01	18	
☐	VG	JP TM	Active	32	JP	ﾎﾙｺﾞｸﾝ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾒﾝﾄ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(ﾋﾟｰﾃｨｰﾜｲ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ		5492834	2010-11-26	VC.27.05	18, 25, 35	
☐	VG	JP TM	Active	32	JP	株式会社寺田楽器		5286811	2009-06-05	VC.26.03, VC.27.05	15	
☐	VG-CAC	JP TM	Active	32	JP	ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ株式会社		5822845	2015-05-26		7, 11	
☐	VG-FIN	JP TM	Active	32	JP	ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ株式会社		5634241	2013-07-31		7, 11	

一、知识产权的查询

Case 3



一、知识产权的查询

Case 3



一、知识产权的查询

Case 3

1 - 30 / 27,339 TMview Display: 30 per page options

	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Holder Counti	Number	App. Date	I
☐	GOAL ZERO	US TM	Active	400	US	Exterran Corporation	US	87145950	2016-08-22	
☐	GOAL ZERO	US TM	Inactive	400	US	Exterran Corporation	US	86886987	2016-01-26	
☐	GOAL ZERO	MX TM	Active	400	MX	GOAL ZERO LLC	US	0119851163400	2011-03-16	
☐	GOAL ZERO	AU TM	Active	400	AU	Goal Zero LLC a limited liability company organized and operated...	US	1416964	2011-03-16	
☐	GOAL ZERO	CA TM	Active	400	CA	Goal Zero LLC (a limited liability company organized and operate...	US	1519355	2011-03-16	
☐	GOAL ZERO	KR TM	Active	400	KR	골 제로 엘엘씨		402011000013343	2011-03-15	
☐	GOAL ZERO	EM TM	Active	400	EM	GOAL ZERO LLC	US	009812124	2011-03-15	
☐	GOAL ZERO	US TM	Active	400	US	GOAL ZERO LLC	US	85131649	2010-09-16	
☐	Ø GOAL ZERO	US TM	Active	360	US	Goal Zero LLC	US	86757519	2015-09-15	
☐	GOAL ZERO YETI	CA TM	Active	360	CA	Goal Zero LLC	US	1597959	2012-10-12	
☐	GOAL ZERO SWITCH	AU TM	Active	360	AU	Goal Zero LLC a limited liability company organised and operated...	US	1519831	2012-10-11	
☐	GOAL ZERO YETI	AU TM	Active	360	AU	Goal Zero LLC a limited liability company organised and operated...	US	1519830	2012-10-11	
☐	GOAL ZERO SWITCH	CA TM	Active	360	CA	Goal Zero LLC	US	1597800	2012-10-11	
☐	GOAL ZERO YETI	EM TM	Active	360	EM	GOAL ZERO LLC	US	011257649	2012-10-11	
☐	GOAL ZERO SWITCH	EM TM	Active	360	EM	GOAL ZERO LLC	US	011257615	2012-10-11	
☐	GOAL ZERO SWITCH	US TM	Active	360	US	Goal Zero LLC	US	85596773	2012-04-12	
☐	GOAL ZERO FIREFLY	US TM	Inactive	360	US	Goal Zero LLC	US	85596767	2012-04-12	

一、知识产权的查询

Case 3

85131649 - GOAL ZERO

Status: Live/Registered, Registered

(111) Registration Number
4564422

(151) Date of the registration
08.07.2014

(210) Serial number of the application
85131649

(220) Date of filing of the application
16.09.2010

(270) Language(s) of the application
English

(540) Mark
GOAL ZERO

(550) Indication relating to the nature or kind of mark
Trademark

(750) Address for correspondence
Alicia Morris Groos , Norton Rose Fulbright US LLP , 98 San Jacinto Boulevard, Suite 1100 , Austin TX 78701

(731) Name and address of the applicant
(Applicant) GOAL ZERO LLC Limited Liability Company DELAWARE, 14864 PONY EXPRESS ROAD, BLUFFDALE UT 84065

(732) Name and address of the holder of the registration
(Owner) GOAL ZERO LLC Limited Liability Company DELAWARE, 675 West 14600 South, Bluffdale UT 84065
(Registrant) GOAL ZERO LLC Limited Liability Company DELAWARE, 675 West 14600 South, Bluffdale UT 84065

(740) Name and address of the representative
(Attorney of Record) Alicia Morris Groos

(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto

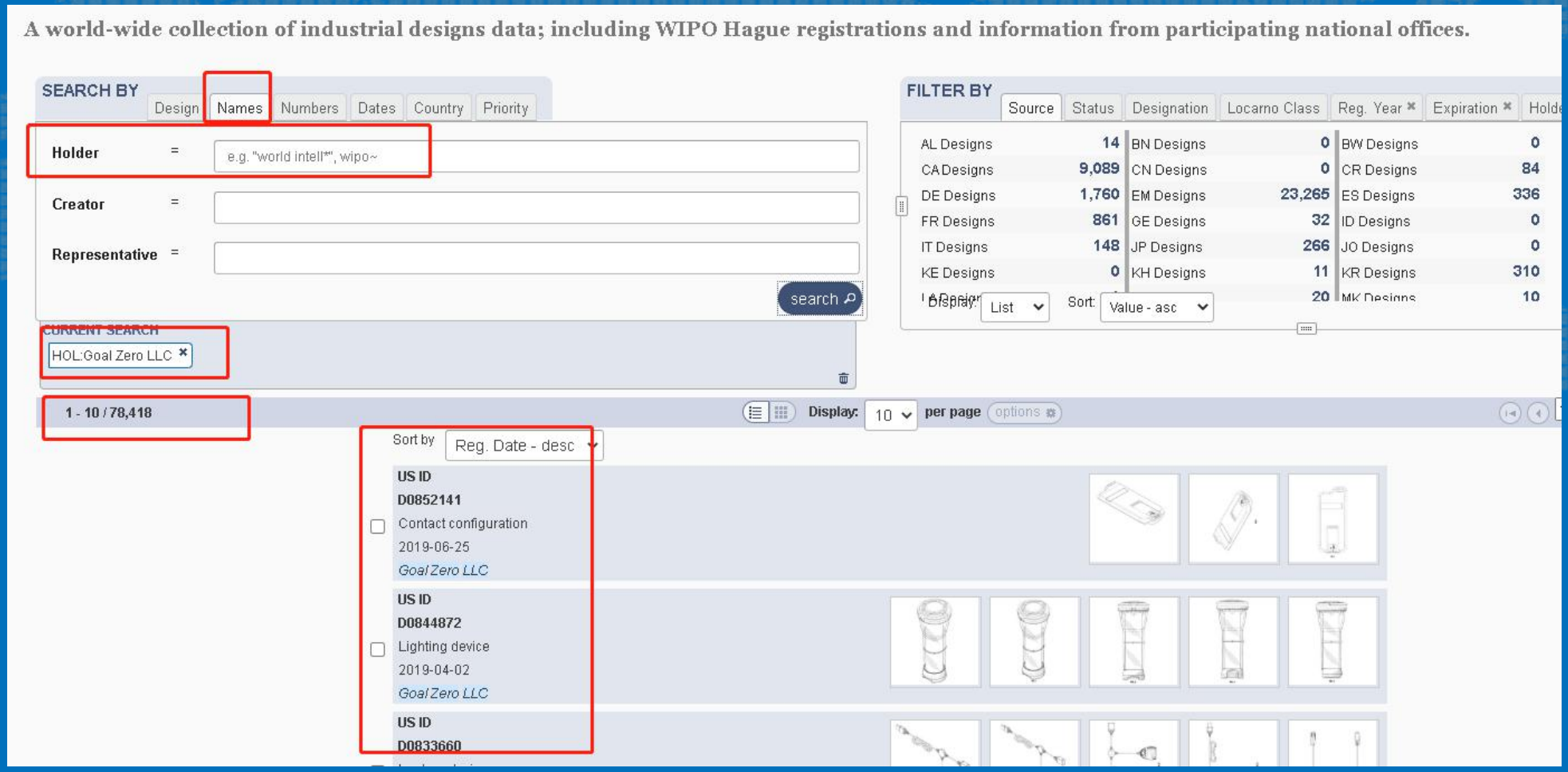
09 Batteries, battery chargers, integrated battery backup systems comprising a battery pack with an integrated transformer that allows both AC/DC current and can be charged from wall outlets as well as solar panels, apparatus for converting electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic solar modules, solar batteries, portable battery packs; MP3 players and digital audio and video players; audio speakers; electric cables; handheld

11 Electric fans; lamps; electric lights; and flashlights

(512) National classification and/or list of goods and/or services classified according thereto
021, 023, 026, 036, 038, 013, 021, 023, 031, 034

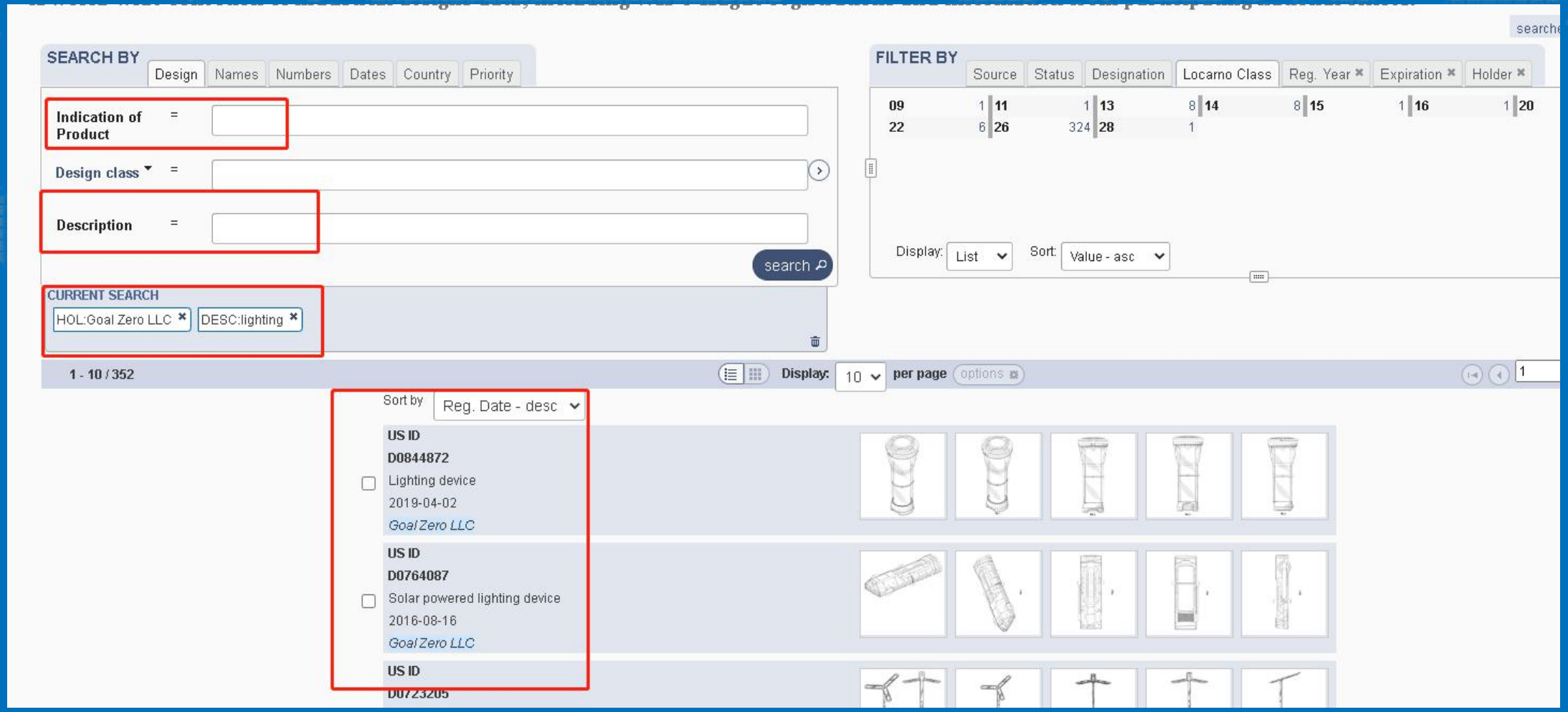
一、知识产权的查询

Case 3



一、知识产权的查询

Case 3



一、知识产权的查询

Case 4

Men Kids Children Beard head Barbarian Looter Crochet Beanie Cap Viking Warm Hat



一、知识产权的查询

Case 4

Men Kids Children Beard head Barbarian Looter Crochet Beanie Cap Viking Warm Hat



三、侵权的规避

三、侵权的规避

前期如何规避?

1. 前期开发人员必须对版权和专利进行筛查，特别是网红、电视购物产品也要严加筛查 （不是只有关键词一个方法可以查询，可以多个方式去连环使用），若暂时无法判断但是感觉是侵权产品的在赛盒标记“仿牌”或者告诉运营“疑似侵权”

2. 供货商说有专利，但是要其提供专利的申请号或者专利号。由于专利相对来说比较重要，如果供货商不方便提供文件资料，那么可以到工厂或者供应商的办公地点，现场查看专利证书，并记一下专利号以便后续查证。

3. 若供应商说还在申请专利并未下证的情况下，可以询问大概的申请时间，按照申请时间去推算专利的下证时间。必要时，拜访下供应商或者工厂，查看他们的实力和实际情况，以防是皮包公司或者其他不合规的生产商搞动作（了解申请专利的一些流程和时间段，有助于我们与供应商谈判时去检验他们是否真实去做专利）

4. 若供应商说是他们的产品专利，那么谈判过程中可利用产品的结构、工作原理、设计理念等去提出疑问，从他们的话语中去判断他们对产品的熟悉程度（业务员不熟悉找他们经理，或者对产品熟悉的人员）

5. 如果产品好卖，且我们具有核心竞争优势，可以提前抢注专利

三、侵权的规避

如何处理侵权?

